

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5013/2541

บริษัท โรงพยาบาล วิภาว ดี จำกัด (มหาชน

โจทก์
จำเลย

นาย รังสรรค์ นิโรธรัง สี

ป.ร.ษฎากร มาตรา 103, มาตรา 118

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 87, มาตรา 142, มาตรา 172, มาตรา 183, มาตรา 289

โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจให้ บ. ดำเนินคดีต่อจำเลยแทนโจทก์โดยปิดอากรแสตมป์มาครบถ้วนตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ในลักษณะแห่งตราสาร 7 ตามประมวลรฎษากร แต่มิได้มี การขีดฆ่าอากรแสตมป์ดังกล่าว ย่อมถือว่ายังไม่ปิดแสตมป์ บริบูรณ์ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 118 และห้ามมิให้รับฟัง ตราสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งจนกว่าจะได้ขีดฆ่า อากรแสตมป์แล้ว ดังนั้น จึงไม่อาจใช้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าว เป็นพยานหลักฐานเพื่อรับฟังว่าโจทก์มอบอำนาจให้ บ. ดำเนินคดีแทนโจทก์ได้ การที่ได้ส่งต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจต่อศาลแล้ว หากมีผลเหมือนกับการขีดฆ่าอากรแสตมป์ เพราะไม่ต้องด้วยความหมายของคำว่า "ขีดฆ่า" ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลรฎษากร มาตรา 103 กรณีมิได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ตามประมวลรฎษากร กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนห้ามมิให้รับฟังตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง อีกทั้งเป็นเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแม้โจทก์จะมีได้มีเจตนาหลีกเลี่ยง หรือกรณีเกิดขึ้นเนื่องจากความพลั้งเผลอ ก็ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุอ้างให้ศาลรับฟังเอกสารดังกล่าวฝ่าฝืนต่อกฎหมายได้ และแม้จำเลยจะมีได้โต้แย้งเรื่องการขีดฆ่าอากรแสตมป์ไว้ในคำให้การหรือคัดค้านกรณีดังกล่าวในระหว่างพิจารณา

แต่จำเลยก็ได้ให้การต่อสู้เรื่องหนังสือมอบอำนาจไว้แล้วว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นประเด็นเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง ซึ่งศาล จะต้องอาศัยการรับฟังเอกสารใบมอบอำนาจเป็นพยานหลักฐานและในเรื่องตราสารที่มีได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์นี้ แม้คู่ความจะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าว ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง เพราะเป็นปัญหาว่ากฎหมายห้ามรับฟังหรือไม่ อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ที่โจทก์อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาขออนุญาตนำหนังสือมอบอำนาจให้โจทก์ฟ้องคดีนี้ไปขีดฆ่าอากรแสตมป์นั้น เมื่อปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยคดีของโจทก์โดยปฏิเสธที่จะรับฟังหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวแล้วกรณีจึงล่วงเลยเวลาที่จะดำเนินการดังกล่าว ศาลฎีกาย่อมไม่อนุญาตตามคำขอของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัดโจทก์มอบอำนาจให้นางบัวรส แก้ววิทย์กรรมเป็นผู้ดำเนินคดีแทนเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ให้รักษาพยาบาลนายมงคล สุขิมหันต์ซึ่งได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โจทก์ได้ทำการรักษาพยาบาลนายมงคลด้วยการผ่าตัดหลายครั้ง จำเลยค้างชำระค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 213,794 บาทโจทก์ทวงถามแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน219,138 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน213,794 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ที่มอบอำนาจให้นางบัวรส แก้ววิทย์กรรม ดำเนินคดีแทนไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่มีตราประทับของโจทก์ประทับลงไว้ตามที่จดทะเบียนไว้จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.2 ที่มีข้อความระบุว่าโจทก์มอบอำนาจให้นางบัวรส แก้ววิทย์กรรม ดำเนินคดีแทนโจทก์ ซึ่งมีการปิดอาการแสดงมึนเมา แต่มิได้มีการขีดฆ่าอาการแสดงมึนเมา จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานว่า โจทก์มอบอำนาจให้นางบัวรส ดำเนินคดีนี้ได้หรือไม่ เห็นว่า หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.2 เป็นหนังสือมอบอำนาจให้นางบัวรสดำเนินคดีต่อจำเลยแทนโจทก์โดยปิดอาการแสดงมึนเมา ครบถ้วนตามบัญชีอัตราอาการแสดงมึนเมาในลักษณะแห่งตราสาร 7 แต่มิได้มีการขีดฆ่าอาการแสดงมึนเมาดังกล่าว ซึ่งการที่ไม่ขีดฆ่าอาการแสดงมึนเอนั้น ย่อมถือว่ายังไม่ปิดแสดงมึนเมา บริบูรณ์ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 118 ซึ่งห้ามมิให้รับฟังตราสารเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งจนกว่าจะได้ขีดฆ่าอาการแสดงมึนเมาแล้ว ดังนั้น จึงไม่อาจใช้หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.2 เป็นพยานหลักฐานเพื่อรับฟังว่าโจทก์มอบอำนาจให้นางบัวรสดำเนินคดีแทนโจทก์ได้ ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2089/2532 ระหว่าง นายสุรว่า แซ่โซ้ โจทก์นายกล่อม กำลังเกื้อ กับพวก จำเลยที่ โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีเจตนาหรืออำนาจที่จะนำอาการแสดงมึนเอนั้นกลับมาใช้ได้อีก เพราะได้ส่งต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจต่อศาลแล้ว จึงมีผลเหมือนกับการขีดฆ่าอาการแสดงมึนเอนั้น เป็นเรื่องที่โจทก์เข้าใจเอาเอง หากต้องด้วยความหมายของคำว่า "ขีดฆ่า" ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 103 แต่อย่างใดไม่ และตามข้อเท็จจริง อาการแสดงมึนเมาที่ยังมิได้ขีดฆ่ายังอาจนำไปใช้กับเอกสารหรือตราสารอื่น ๆ ได้เสมอจึงหาเป็นดังที่โจทก์ฎีกาไม่ และที่โจทก์ฎีกาว่า กรณีที่หนังสือมอบอำนาจบกพร่อง เช่น ไม่ได้ประทับตราของผู้มอบอำนาจ หรือผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อไม่ครบตามที่จด

ทะเบียนไว้ หรือการแต่งตั้งทนายความบกพร่อง เช่น มิได้ยื่นใบแต่งตั้งทนายโดยความ
พลั้งเผลอ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลมีอำนาจที่จะให้แก้ไขให้ถูกต้องได้
ในกรณีของโจทก์นี้ ที่มิได้ชี้ด่าอากรแสตมป์เพราะความพลั้งเผลอ จำเลยก็มิได้โต้
แย้งไว้ในคำให้การหรือคัดค้านไว้ในระหว่างพิจารณา โจทก์จึงควรได้รับอนุญาตให้ชี้ด
ด่าอากรแสตมป์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้บริบูรณ์นั้น เห็นว่ากรณีที่มิได้ชี้ด่าอากร
แสตมป์นี้ กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งห้ามมิให้รับฟังตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานใน
คดีแพ่ง อีกทั้งเป็นเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานในคดี แตกต่างจากกรณีที่โจทก์
ยกขึ้นอ้างซึ่งเป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 66 และบางเรื่องก็เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่
บกพร่องหรือผิดระเบียบซึ่งศาลมีอำนาจแก้ไขได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 27 และแม้โจทก์จะมีได้มีเจตนาหลีกเลี่ยง กรณีเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความพลั้งเผลอ ก็ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุอ้างให้ศาลรับฟังเอกสารดังกล่าวฝ่าฝืนต่อ
กฎหมายได้ และแม้จำเลยจะมีโต้แย้งเรื่องการชี้ด่าอากรแสตมป์ไว้ในคำให้การ
หรือคัดค้านกรณีดังกล่าวในระหว่างพิจารณา แต่จำเลยก็ได้ให้การต่อสู้เรื่องหนังสือ
มอบอำนาจไว้แล้วว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นประเด็นเกี่ยว
กับอำนาจฟ้อง ซึ่งศาลจะต้องอาศัยการรับฟังเอกสารใบมอบอำนาจเป็นพยานหลัก
ฐาน และในเรื่องตราสารที่มิได้ชี้ด่าอากรแสตมป์นี้ แม้คู่ความจะมีโต้แย้งขึ้นว่ากล่าว
ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง เพราะเป็นปัญหาว่ากฎหมายห้ามรับฟังหรือไม่ อันเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนส่วนที่โจทก์ขออนุญาตนำหนังสือ
มอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 ไปชี้ด่าอากรแสตมป์นั้น ก็ปรากฏว่า ศาลชั้นต้นได้
วินิจฉัยคดีของโจทก์โดยปฏิเสธที่จะรับฟังหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว จึงล่วงเลย
เวลาที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-สุทิน ปัทมราชวิเชียร-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------